

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 124/2537

บริษัทไทยเม็กซ์ลิซซิ่ง จำกัด

โจทก์

นายนคร บุณนาค

จำเลย

นายบริพัตร ภูมิสิงห์ชัย ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 252, มาตรา 23

ความว่า ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2536 ออกไปอีก 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2536 เนื่องจากไม่สามารถ ที่จะขอคัดถ่ายคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ เพราะเหตุว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังพิมพ์ไม่เสร็จศาลชั้นต้นสั่งว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอ่าน คำอ้างของจำเลยจึงรับฟังไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยื่นคำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 และได้เพียรพยายามไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศาล เกือบทุกวัน และมารับได้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ซึ่งเวลาได้ล่วงเวลาการยื่นฎีกาของจำเลยแล้ว ปรากฏตามสำเนาใบขอรับถ่ายเอกสารที่แนบมาท้ายคำร้องนี้ สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นแนวทางอ้างอิงในการเขียนฎีกาของจำเลย จึงถือได้ว่ามีพฤติการณ์ พิเศษที่จำเลยไม่สามารถเขียนฎีกาได้ทันภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้จำเลยยื่นฎีกาได้ภายใน 20 วัน นับแต่ วันที่จำเลยทราบคำสั่งของศาลฎีกาแล้ว เพื่อที่จำเลยจะได้ ยื่นฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว แกลงคัดค้าน(อันดับ 119)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 181,139.73 บาทแก่โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 160,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจำเลยจะ ชำระให้โจทก์ครบถ้วน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 160,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 12 กรกฎาคม 2532) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 111)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

การขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะ พิจารณาและมีคำ สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยก คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลย จึงมิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ได้กรณี ไม่ต้องด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252จึงให้ยกคำร้อง

การขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะ พิจารณาและมีคำ สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยก

คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลย จึงมิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาจำเลยย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ได้กรณี ไม่ต้องด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252จึงให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>